

1500133-19.2021.8.26.0426

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: DANIEL DIEGO CARRIJO

Comarca: Patrocínio Paulista

Foro: Foro de Patrocínio Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... E PERMANÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO COMETIDOS EM LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Patrocínio Paulista

Foro de Patrocínio Paulista

Vara Única

Praça Nossa Senhora do Patrocínio, nº 1118, Patrocínio Paulista-SP - cep 14415-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500133-19.2021.8.26.0426 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500133-19.2021.8.26.0426

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2129444/2021 - DEL.INV.GER. FRANCA, 12506075 - DEL.INV.GER. FRANCA, 96/21/307 -

DEL.INV.GER. FRANCA, 2129444 - DEL.INV.GER. FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAINER CAIXETA BORGES e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL DIEGO CARRIJO

Vistos.

VAINER CAIXETA BORGES, MAYCON OLIVEIRA DE FREITAS, DARLI SILVA DA SILVA, MISRRUEL PEREIRA, CLEBER PADILHA FERRARI, DIENNY FLAVIO DA MOTA JUNIOR, e MICHELE APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público e estão sendo processados como incurso no artigo 155, §1º e §6º, e artigo 288, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Segundo a denúncia, em 23 de abril de 2021, na madrugada, na "FAZENDA SANTA ODILA", na cidade de Itirapuã e comarca de Patrocínio Paulista, VAINER CAIXETA BORGES qualificado a fls. 31/38, MAYCON OLIVEIRA DE FREITAS qualificado a fls. 259/262, e DARLI SILVA DA SILVA, qualificado a fls. 255/258, MISRRUEL PEREIRA qualificado a fls. 328, CLEBER PADILHA FERRARI qualificado a fls. 333, DIENNY FLAVIO DA MOTA JUNIOR qualificado a fls. 344, e MICHELE APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA qualificada

a fls. 338; devidamente associados para a prática de crimes de furtos (crimes contra o patrimônio), subtraíram, para eles, 18 bezerros, 16 novilhas, 13 vacas e 01 boi todos da raça NELORE, avaliados em cerca de R\$ 140.00,00, pertencentes à vítima Paulo da Silveira, idoso de 91 anos.

Consta ainda, dos autos do incluso inquérito policial que em data incerta, mas em anterior ao dia 23 de abril de 2021, VAINER CAIXETA BORGES qualificado a fls. 31/38, MAYCON OLIVEIRA DE FREITAS qualificado a fls. 259/262, e DARLI SILVA DA SILVA, qualificado a fls. 255/258, MISRRRAEL PEREIRA qualificado a fls. 328, CLEBER PADILHA FERRARI qualificado a fls. 333, DIENNYS FLAVIO DA MOTA JUNIOR qualificado a fls. 344, e MICHELE APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA qualificada a fls. 338; se associaram entre eles e com outros indivíduos ainda desconhecidos da região da cidade de Taquaritinga/SP, para o fim específico de cometerem crimes de furtos de semoventes.

Decisão de fls. 383/385 indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado pelo Ministério Público e recebeu, inicialmente, a denúncia.

Comunicação de morte do acusado MISRRRAEL PEREIRA (fl. 433).

Certidão de óbito à fl. 453.

Citado, o acusado DIENNYS FLAVIO DA MOTA JUNIOR apresentou resposta à acusação (fls. 439/441). O acusado VAINER CAIXETA BORGES apresentou resposta à acusação (fls. 454/456). DARLI SILVA DA SILVA e MAYCON OLIVEIRA DE FREITAS apresentaram resposta à acusação (fls. 507/513).

Sentença de fl. 476 julgou extinta a punibilidade do réu MISRRRAEL PEREIRA, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal.

À fl. 624, formulação de pedido pela defesa de DARLI SILVA DA SILVA e MAYCON OLIVEIRA DE FREITAS pela restituição de aparelhos celulares apreendidos.

Decisão de fls. 641/643 determinou o desmembramento do feito em dois processos e recebeu a denúncia em relação a MAYCON OLIVEIRA DE FREITAS, DARLI SILVA DA SILVA, DIENNYS FLAVIO DA MOTA JUNIOR e VAINER CAIXETA BORGES.

Na fase de instrução, foram ouvidas testemunhas de acusação e de defesa. Ao final, foram interrogados os acusados.

Em sede alegações finais, nos termos do art. 403, caput, do Código de Processo Penal, o Ministério Público requereu que a pretensão punitiva fosse julgada parcialmente procedente. Apontou que em que pese a materialidade, os indícios que lastrearam a imputação feita na inicial não se confirmaram suficientemente sob o crivo do contraditório e ampla defesa em relação aos réus DARLI, MAYCON e VAINER, todavia, em relação ao réu DIENNYS há materialidade e autoria, devendo este ser condenado. Retomou os depoimentos colhidos em juízo e indicou que se denota que de fato os réus MAYCON e VAINER, na condição de motoristas, foram contratados por DARLI, também motorista, para realizarem o transporte dos animais subtraídos da Fazenda SANTA ODILA, na cidade de Itirapuã. DARLI por sua vez foi contratado por DIENNYS, suposto comprador dos animais, o qual contratou diretamente com MISRRRAEL e CLEBER, executores do crime de abigeato.

Além disso, conforme as imagens das câmeras de segurança, o transporte ocorreu entre 00h00 até 01h00. De fato, os motoristas MAYCON e VAINER chegaram ao local e os animais já estavam prontos para o embarque, conforme as análises das ERBs dos aparelhos celulares dos réus (fls. 6/15 e 25/30), o que foi confirmado pelo sobrinho da vítima, José Tarcísio Silveira da Silva, o qual afirmou que as pessoas que fecharam o gado tiveram muito trabalho para prende-los no curral, pois o gado é arisco e bravo e devem ter levado de três a quatro horas, e iniciado o ajuntamento dos animais depois das 18h30 ou 19 horas.

Sustentou, ainda, o órgão ministerial que também, durante a produção de prova em juízo, constatarem-se elementos que indicam que a prática de transporte de gado entre maiores distâncias é comum para evitar estresses dos animais. Todavia, em que pese as testemunhas de defesa afirmarem que o transporte de animais no período noturno é favorável em razão do calor, tais alegações não podem ser acatadas como excludentes de responsabilidade penal, visto que os fatos se deram entre os dias 22 e 23 de abril de 2021, época do ano que as temperaturas na região não são elevadas a ponto de se optar pelo transporte de animais no período noturno. Entretanto, não

restou demonstrado em juízo o envolvimento dos motoristas com o grupo criminoso; nesse diapasão, resta clara a situação da dúvida em relação aos motoristas, cabendo a aplicação do princípio do in dubio pro reo em relação a eles.

No que tange ao denunciado DIENNYS, vulgo "JUNIOR DO AREADO", indicou que restou evidenciado que de fato o réu se associou com outros indivíduos desconhecidos, bem como com o falecido MISRRRAEL e o réu CLEBER e sua esposa MICHELE (autos desmembrados), para realizarem a subtração de gado, inclusive na referida fazenda localizada na cidade de Itirapuã. DIENNYS afirmou em seu interrogatório que conhecia o falecido MISRRRAEL e por várias vezes tentaram efetuar compra e venda de gado. Seguro que o intento criminoso daria certo, pois MISRRRAEL era contumaz em crimes de abigeato, contratou a subtração de quase cinquenta cabeças de gado e, de fato, pagou pelo transporte dos animais. Alegou que "JUNIOR DO AREADO" não participou diretamente das ações criminosas, porém foi quem encomendou os animais furtados a MISRRRAEL, que por sua vez organizou as ações criminosas para furtá-los, bem como também passou os telefones dos indivíduos encarregados de furtar os animais a DIENNYS, que os repassou aos caminhoneiros contratados por ele, tal como ocorreu no caso em tela e no caso ocorrido em Pindorama-SP. DIENNYS, vulgo "JUNIOR DO AREADO", e Misrrael foram também os responsáveis pelo destino final dos animais. Os motoristas afirmaram em juízo que entregaram os semoventes a DIENNYS, no curral comunitário. Durante toda a produção de prova, o réu DIENNYS se limitou em dizer que desconhecia da subtração (fls. 439/441), todavia não apresentou as notas fiscais do gado supostamente comprado, nem mesmo se preocupou em apresentar as guias de transporte de animais - GTA, facilmente adquiridas pelos sítios eletrônicos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA) e da Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA). Ainda, conforme o próprio réu disse em juízo, cada cabeça de gado foi comprada pelo valor de R\$ 3.000,00. Neste sentido, o réu DIENNYS poderia ter apresentado suas declarações de imposto de renda, comprovando a aquisição lícita dos semoventes, mas não se desincumbiu. Resta evidente que o réu DIENNYS se associou criminalmente com outros indivíduos desconhecidos, bem como com o falecido MISRRRAEL, o réu CLEBER e sua esposa MICHELE, para subtraírem cabeças de gado.

Por fim, indicou a acusação que outro ponto importante ressalta dos esclarecimentos prestados em juízo pelo réu Darli. Segundo Darli, Diennys o contratou para efetuar o transporte de gado e afirmou que, depois desse frete, Junior do areado (Diennys) ligou para fazer o frete em Uberaba junto com Maycon. em Uberaba, descobriu que o gado era produto de crime. nessa ocasião, ainda não sabia que ele não era honesto. O valor que recebeu da viagem era o que era de praxe no mercado. Quanto à dosimetria, requereu a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, haja vista as consequências do crime, que envolveram um prejuízo patrimonial bastante elevado à vítima. Na segunda fase, deve ser aplicada a agravante do artigo 61, II, "i", do Código Penal, pois o crime foi cometido contra maior de 60 anos. Na terceira fase da aplicação da pena, deve-se aplicar a causa de aumento do artigo 155, § 1º, do Código Penal em relação ao crime de furto, pois o delito foi praticado durante o repouso noturno. Ademais, feita a dosimetria acima é de rigor a aplicação do cúmulo material, pois se percebe que o agente, mediante mais de uma ação, praticou dois e distintos crimes (artigo 69 do Código Penal - concurso material). Requereu a fixação de regime semiaberto e apontou a inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos tendo em vista as circunstâncias negativas valoradas. Do mesmo modo, apontou ser incabível a aplicação do sursis, pois não foram preenchidos os requisitos do artigo 77, caput e inciso II, do Código Penal. Sendo, possível, entretanto, ante o fato de ter respondido o processo em liberdade, que o acusado recorra nesta mesma condição.

Já a defesa de VAINER CAIXETA BORGES em alegações finais escritas às fls.

1010/1014, reiterou os termos do pedido de absolvição feito pelo Ministério Público e apontou, contudo, discordar que tal absolvição deva ocorrer somente pela ausência de provas da autoria, pois há um vasto conteúdo probatório no sentido de que o primeiro Denunciado não cometeu qualquer crime. Retomou alegações meritórias, apontando que o valor cobrado e pago pelo transporte dos animais foi exatamente o de mercado, ou seja, não foi cobrado valor superior àquele praticado normalmente à

época. E requereu, então, a absolvição do acusado com fulcro no art. 386, IV, do CPP, ante ausência de prova de que o réu concorreu para a infração penal. E, em caráter subsidiário, ratificou a absolvição requerida pelo órgão ministerial. A defesa de MAYCON OLIVEIRA DE FREITAS e DARLI SILVA DA SILVA, sustentou a existência de erro de tipo, visto que os denunciados não tinham conhecimento de que o gado transportado seria de procedência ilícita. Quanto ao mérito, apontou que os denunciados negaram e negam veementemente que tenham participado de forma consciente dos fatos descritos na denúncia, bem como contribuíram com as investigações policiais. Por fim, requereu, em suma, o reconhecimento do erro de tipo e via e de regra a absolvição dos ora denunciados nos termos do art.386, VI do CPP. Subsidiariamente, requereu a absolvição dos acusados com fulcro no art.386, VII, do CPP, conforme pedido formulado pelo Parquet em sede de alegações finais ou a aplicação da pena em seu mínimo legal e consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A defesa de DIENNYS FLAVIO DA MOTA JUNIOR requereu a absolvição do acusado com base na inexistência de provas nos autos que confirmem autoria e materialidade do crime de furto. Além disso, apontou que o acusado comprou o gado, pagou por ele regular preço de mercado e que a acusação não logrou êxito em comprovar qualquer indício probatório. De forma subsidiária, requereu a desclassificação do crime de furto ao crime de receptação culposa ante a ausência de provas de que o acusado soubesse sobre a origem ilícita do gado adquirido. Invocou assim a tese de erro de tipo, apontando ausência de dolo, requereu a aplicação dos princípios de inocência e in dubio pro reo e, por fim, em caso de condenação, requereu a fixação da pena em seu mínimo legal e consequente substituição desta nos termos do artigo 43 e seguintes do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público de São Paulo objetiva a responsabilidade criminal dos réus VAINER CAIXETA BORGES, MAYCON OLIVEIRA DE FREITAS, DARLI SILVA DA SILVA e DIENNYS FLAVIO DA MOTA JUNIOR (feito desmembrado) como incursos nas penas previstas para os crimes de furto majorado e associação criminosa.

Não há nenhuma questão preliminar a ser analisada e nem nulidade a ser declarada de ofício, estando presentes as condições da ação e pressupostos processuais, razão pela qual, passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade do delito patrimonial é comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 03/04; 39/42; 43/44, auto de apreensão de fls. 169/188, documentos de fls. 303/311, bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, em relação ao acusado DIENNYS FLAVIO DA MOTA JUNIOR, do mesmo modo, é certa.

Entretanto, os elementos dos autos não sustentam suficientemente a procedência da imputação quanto aos réus VAINER CAIXETA BORGES, MAYCON OLIVEIRA DE FREITAS, DARLI SILVA DA SILVA.

Com efeito, a vítima Paulo da Silveira, em juízo, disse que é proprietário da propriedade em que foram furtados os animais. Que não reside na propriedade rural. Que na data dos fatos foi informado por seu sobrinho José Tarcísio que haviam sido furtados na sua propriedade um total de 18 bezerros, 16 novilhas, 13 vacas e 01 boi, todos da raça NELORE, avaliados em cerca de R\$ 140.00,00. Recuperou apenas o boi. Não sabe informar quem seriam os autores do crime, sabendo dizer que os acusados seriam da cidade.

Por sua vez, José Tarcísio Silveira da Silva, ouvido na condição de informante, sobrinho da vítima, disse que por volta do meio dia chegou à fazenda. No dia dos fatos, tinha saído às 17h do local. O cadeado da primeira porteira estava estourado, havia marcas/rastros de pneus, aparentemente de um caminhão pesado na estrada, havia também objetos revirados. Contatou um conhecido, seu primo, por telefone e comunicou que havia sido furtado gado. Sobraram onze cabeças que os furtadores não conseguiram levar. Foram 49 cabeças de gado furtadas. Na fazenda não havia caseiro. Acredita que o furto ocorrera por volta das 18:30-19h do dia

anterior. Os agentes devem ter levado no mínimo três horas para furtar o gado, arrebentaram duas cercas da propriedade, uma para retirar os animais e outra para colocá-los de volta. Seu tio estava bastante transtornado, faleceu recentemente em 17 de julho. Suportou prejuízo de mais de 200 mil reais. Questionado, disse que foi retirada uma porteira e colocada esta em cima de outra para evitar a fuga dos animais. Após comunicar a seu primo Cássio, disse que foi até Itirapuã, registrou boletim de ocorrência e depois encontrou as onze cabeças de gado em meio à cana fora da propriedade. Perguntado, disse que não houvera furto de gado na propriedade anteriormente. Questionado pela acusação, disse que não conhecia nenhum dos acusados presentes na audiência. Disse que ficou sabendo da recuperação de apenas um boi.

Inicialmente, a testemunha Daniel Silva, policial civil lotado na DIG de Franca, disse em solo judicial que trabalha com outro investigador de polícia (Adelson). Recorda-se dos fatos. Depois do furto, Adelson que tomou frente da investigação. Sabe dizer que foi requerida a prisão dos acusados. Vainer e Maycon passaram o cartão de crédito no Posto Painerão de Franca. Na ocasião, Vainer e Maycon, motorista de caminhão, embarcaram os animais no caminhão. Os autores foram identificados através de imagens de segurança do posto e bilhetagem do veículo. Indagado pela defesa de Vainer, esclarece que pelo fato de ter sido embarcado de madrugada, dificilmente Vainer não saberia da origem ilícita dos animais. No mesmo sentido, declarou a testemunha Adelson de Oliveira Lima, também policial civil lotado na DIG de Franca. Recorda-se dos fatos. A vítima é uma pessoa de idade, parente de um policial militar. Após o registro da ocorrência, começou a investigar os fatos. Soube que dois caminhões grandes saíram de Patrocínio Paulista e abasteceram, durante a madrugada, no Posto Paineirão. Foi então até o posto e, após identificar os motoristas, chegaram até os dois (Vainer e Maycon). A prisão deles foi decretada e, após continuar com as investigações, chegaram até Diennys que os contratou através de Darli. Soube que Vainer e Maycon também participaram de outro furto de gado em Minas Gerais. Foi decretada também a prisão do Darli. Tentaram localizar o gado com o Diennys, mas não foi possível encontrar os animais. Maycon confessou o crime e disse que Cleber Ferrari teria os convidado para praticar o furto dos animais. Também indicou que Misrrael, da cidade de Franca e já falecido, seria o corretor dos animais. Na delegacia, Maycon e Vainer negaram os fatos dizendo que foram contratados para transportar. Indagado pela acusação, esclarece que os motoristas deveriam desconfiar da origem ilícita dos animais. O suposto documento que autorizava a venda não foi localizado. Indagado pela defesa de Vainer, esclarece que não se recorda se foi Vainer e Maycon ou Vainer e Darli que fizeram um transporte de animais roubados para Diennys em Patos de Minas/MG. Vainer foi contratado por Darli que, por sua vez, foi contratado por Diennys. Indagado pela defesa de Maycon, narra que, na ocasião da prisão de Darli e Maycon, ambos colaboraram com as investigações, pois, assim que detidos em Patos de Minas, disseram que foram contratados e deixaram o gado em um curral comunitário. Desse modo, foram fundamentais na investigação. Darli e Maycon autorizaram o acesso aos seus aparelhos celulares. Michele é esposa de Cleber.

A testemunha de defesa José Maria de Lima, arrolado pela defesa de Vainer Caixeta Borges, disse transporta gado desde 1981. Narra ainda que o valor do frete à época dos fatos era de R\$ 3,50. Indagado pelo juízo, disse que a cautela sempre adotada quando buscam animais é pegar a nota fiscal quando vão pegar o gado. É comum o transporte de gado pela madrugada, pois é mais fresco. Além disso, às vezes sai em uma viagem mais longa e facilita o horário.

A testemunha de defesa Geraldo Magela Silva, arrolado pela defesa de Vainer Caixeta Borges, disse que é produtor rural e cria gado. Vainer já fez transporte de gado várias vezes, inclusive de madrugada. É comum o transporte dos animais, pois é mais fresco para transportar. Possui umas 120 cabeças de gado.

A testemunha de defesa Kalir Eugenio Caixeta, também arrolado pela defesa de Vainer Caixeta Borges, disse que conhece Vainer desde os 12 anos de idade. Não sabe informar nada que desabone a sua conduta. É criador de gado. Vainer já transportou gado para o depoente. É comum o desembarque de animais pela madrugada, pois é mais fresco e o gado não fica estressado.

Na sequência, a testemunha de defesa Giovani Mendes Freitas, arrolado de defesa de Maycon Oliveira de Freitas, disse que é pecuarista de gado. Darli e Maycon já fizeram frete para o depoente. É comum fazer frete no horário da noite e pela madrugada devido ao menor estresse dos animais e clima fresco. Já ocorreu da GTA ser entregue em outro local diverso do local do embarque. Maycon faz frete há oito anos. Sempre Maycon cumpriu corretamente com seu trabalho. Indagado pelo juízo, esclarece que a GTA muitas vezes é entregue posteriormente para adiantar o trabalho, mas ainda na estrada de chão. Nunca ocorreu de o gado pegar estrada sem a nota.

Na sequência, a testemunha de defesa Renato Leal Caixeta da Cunha, arrolado de defesa de Maycon Oliveira de Freitas, disse que conhece Darli há uns cinco anos. Costuma embarcar o gado durante o dia, mas já ocorreu embarque durante à noite quando as distâncias são mais longas. Além disso, o embarque à noite beneficia pelo fato de o tempo ser mais fresco e os animais ficam menos estressados.

Na sequência, a testemunha de defesa Luis Eustáquio Fabrício, arrolado de defesa de Maycon Oliveira de Freitas, disse que é motorista de caminhão boiadeiro. Já fez fretes para o pai do Maycon. Já transportou animais à noite e de madrugada pelo fato de que no sol os animais estressam menos.

Com efeito, o acusado MAYCON OLIVEIRA DE FREITAS durante o seu interrogatório, disse que foi até a cidade contratado para fazer o transporte dos animais, foi contratado por Darli- que o conhecia há bastante tempo. Disse que Darli lhe perguntou se ele tinha interesse em um transporte de animais para Franca. Acordaram o valor de R\$ 3,50 por km. Passou por Araxá e encontrou Vainer por volta das 21h. Foram em direção a Franca. Darli teria lhe passado o seu telefone para Junior e recebeu mensagem de Cleber, que estaria em um carro branco e o encontraria no Posto Paineirão para irem até a fazenda. Chegaram à fazenda por volta da meia noite/ meia noite e meia. Estava Cleber, uma outra pessoa e uma mulher. Havia três pessoas na fazenda, estavam no curral. Cleber entregou a guia de transporte dos gados, passou a guia de Vainer a ele e embarcaram os animais. Depois, deixaram os animais em um curral comunitário. Cleber, do carro branco, se identificou como gerente da fazenda. Não desconfiou de nada. Negou que tivesse confessado o crime na delegacia. Disse que apenas teria dito que efetuou o transporte. Não conhecia Cleber, apenas o reconheceu quando mostraram sua foto na cadeia. Foi convidado depois do episódio por Darli para fazer um frete em Uberaba junto a Darli, não teve problemas com esse transporte. Questionado pela acusação, disse que entregou as guias de transporte do gado a Diennys. Diennys sabia que a carga chegaria no curral comunitário. Após irem à Fazenda, Cleber retornou e disse que ia buscar comida para os “peões” da fazenda. Não soube confirmar que a mulher mencionada era esposa de Cleber. Recebeu R\$ 2.350,00 pelo frete, valor pago por Darli. Não tinha contato com o Junior antes dos fatos. Questionado pela defesa de Vainer, disse que o seu caminhão estava na frente quando chegaram à fazenda.

O acusado VAINER CAIXETA BORGES em juízo, negou os fatos. Disse que foi contratado para transportar os animais por Darli no dia 22 para o dia 23. Disse que chegou a São Paulo por volta da meia noite. Um terceiro o buscara no posto Paineirão e foram em direção à fazenda. A porteira da fazenda já estava arrombada. Havia três rapazes lá, julgou que seriam funcionários de lá. Embarcaram o gado durante a noite, era de costume o transporte noturno de animais, visto que o gado ficava mais tranquilo, menos agitado. Questionado, disse que Darli apenas lhe disse que tinha uma viagem para fazer e buscar um gado. “Diennys” também tinha contatado Darli, mas o declarante mesmo não conhecia Diennys. Não conversou pessoalmente com o indivíduo que pediu que o acompanhasse até a fazenda. Este estava em um veículo branco. Questionado pelo juízo, disse que não desconfiou das condições em que estava a fazenda. Embarcou o gado e foi até Pindaíba, em um curral comunitário a pedido de Darli. Darli lhe pagou R\$ 2.900,00, saindo a R\$ 3,50 o km rodado. Questionado sobre o seu envolvimento com outros furtos, negou. Disse que provavelmente Darli era quem estaria envolvido, o policial investigador deve ter se confundido. Questionado pela acusação, negou conhecer Diennys, Cleber, Michele e Misrael. Era comum trabalhar com frete de gado de forma autônoma. Questionado pela Defesa, disse que a porteira estava aberta, o gado estava no curral e as pessoas que estavam lá pareciam

empregados da fazenda. Havia as guias de transporte, como em qualquer serviço que ele fazia. Entregou a guia recebida no embarcador para Diennys Junior, em Pindaíba no distrito onde se localizava o curral comunitário.

O acusado DARLI SILVA DA SILVA, durante o seu interrogatório, disse que trabalha há oito, nove anos com o transporte de gado. Seria normal ser contatado para realizar fretes. Vainer e Maycon estavam disponíveis para auxiliarem no frete. Disse que foi contatado por telefone por Junior. Junior teria lhe telefonado para buscar gado em Franca e Itirapuã. Já tinha sido contatado por Diennys anteriormente, disse que este teria dito que havia comprado o gado. Ele se encontrou com Vainer e Maycon em Araxá, após foi para uma outra cidade para fazer outro frete, essa cidade seria mais longe. Recebeu pelos três fretes, por Junior, dez mil reais. Disse que conversou com Maycon e apenas desejou que fizessem um bom serviço. Questionado pela acusação, disse que recebeu os R\$ 10.000,00 e repartiu com Maycon e Vainer. Fez um cheque em seu nome e entregou para eles descontarem no banco. Perguntado, negou conhecer Cleber e Misrael. Após o episódio, foi contratado de novo por Diennys para efetuar um frete em Uberaba- só depois disso que descobriu que o gado que transportou seria furtado. Disse que a guia de transporte era o principal para a realização do frete, Junior já tinha lhe dito que esperaria pelo gado no local do curral comunitário.

O acusado DIENNYS FLAVIO DA MOTA JUNIOR disse, sob o crivo do contraditório, que não tem relação alguma com o crime. Disse que Afonso/ Misrael tinha lhe telefonado para negociar a compra do gado. Misrael teria se identificado como corretor de gado. Ele sempre tinha o hábito de comprar e vender o gado. Conseguiu o telefone de Darli e o contratou para realizar o transporte do gado. Negociou com Misrael o valor do gado, pagou por cada cabeça a média de três mil reais. Quem passou o contato de quem iria junto à fazenda para buscar o gado a pedido de Afonso/ então Misrael. Sempre tinha o hábito de negociar a compra e venda de gado. Questionado pela sua defesa, disse desconhecer Michele, Cleber e Misrael- ficou sabendo que Misrael seria Afonso somente agora durante o processo, pois ele teria se apresentado como Afonso. Negou que tivesse ido à propriedade onde estariam os animais. No dia do furto, estava em sua fazenda com sua esposa. Só teve prejuízos com essa negociação.

Quanto à tipicidade, dispõe o art. 155, caput, do Código Penal, que a adequação típica do crime de furto ocorre quando alguém subtrai, para si ou para outrem, coisa alheia móvel. Ademais, tem-se no § 1º do referido artigo que a pena é aumentada de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno. Lado outro, nos termos do §6º do referido artigo, tem-se que a pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração.

Ainda, quanto à tipicidade imputada na denúncia, tem-se a configuração do crime de associação criminosa, nos termos do artigo 288, do Código Penal, quando se associam 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes.

No caso dos autos, é inquestionável que os semoventes furtados pertenciam à vítima. Isso porque, conforme dito pela vítima em solo judicial, esta soube do furto dos animais de sua propriedade através de informações repassadas pelo seu sobrinho, também ouvido em juízo. Com efeito, Paulo da Silveira, em juízo, disse que é proprietário da fazenda da qual foram furtados os animais. Que não reside na propriedade rural. Que na data dos fatos foi informado por seu sobrinho José Tarcísio que haviam sido furtados na sua propriedade um total de 18 bezerros, 16 novilhas, 13 vacas e 01 boi, todos da raça NELORE, avaliados em cerca de R\$ 140.00,00. Recuperou apenas o boi.

A fim de corroborar, com maior riqueza de detalhes, acentuou o citado sobrinho, José Tarcísio Silveira da Silva que: "por volta do meio dia chegou à fazenda. [...]O cadeado da primeira porteira estava estourado, havia marcas/rastros de pneus, aparentemente de um caminhão pesado na estrada, havia também objetos revirados. Contatou um conhecido, seu primo, por telefone e comunicou que havia sido furtado gado. Sobraram onze cabeças que os furtadores não conseguiram levar. Foram 49 cabeças de gado furtadas. Na fazenda não havia caseiro. Acredita que o furto ocorrera por volta das 18:30-19h do dia anterior. Os agentes devem ter levado

no mínimo três horas para furtar o gado, arreventaram duas cercas da propriedade, uma para retirar os animais e outra para colocá-los de volta. Seu tio estava bastante transtornado, faleceu recentemente em 17 de julho. Suportou prejuízo de mais de 200 mil reais. Questionado, disse que foi retirada uma porteira e colocada esta em cima de outra para evitar a fuga dos animais.

Referidos depoimentos se mostram em conformidade com os demais elementos que ratificam os indícios sólidos de materialidade contidos nos autos e confirmam a subtração dos semoventes, bem como evidenciam o prejuízo financeiro e material em decorrência desta. A consumação do delito de furto é, portanto, inconteste.

Todavia, quanto ao envolvimento dos acusados DARLI, MAYCON e VAINER, no sentido do ponderado pelo Ministério Público, entendo que os indícios e elementos produzidos em solo judicial não dão conta, seguramente, de que esses, atuantes como caminhoneiros responsáveis pelo frete dos semoventes, estariam alinhados à prática do furto. Isso porque, conforme suas versões em juízo, todos eles desconheciam que o gado seria objeto de furto.

Em um primeiro momento, disse o acusado DARLI SILVA DA SILVA, durante o seu interrogatório, que [...] Vainer e Maycon estavam disponíveis para auxiliarem no frete. Disse que foi contatado por telefone por Junior. Junior teria lhe telefonado para buscar gado em Franca e Itirapuã. Já tinha sido contatado por Diennys anteriormente, disse que este teria dito que havia comprado o gado. Ele se encontrou com Vainer e Maycon em Araxá, após foi para uma outra cidade para fazer outro frete, essa cidade seria mais longe. Recebeu pelos três fretes, por Junior, dez mil reais. Disse que conversou com Maycon e apenas desejou que fizessem um bom serviço. Questionado pela acusação, disse que recebeu os R\$ 10.000,00 e repartiu com Maycon e Vainer. Fez um cheque em seu nome e entregou para eles descontarem no banco. Perguntado, negou conhecer Cleber e Misrrael. Após o episódio, foi contratado de novo por Diennys para efetuar um frete em Uberaba- só depois disso que descobriu que o gado que transportou seria furtado. Disse que a guia de transporte era o principal para a realização do frete, Junior já tinha lhe dito que esperaria pelo gado no local do curral comunitário.

DARLI afirma, portanto, que foi procurado por DIENNYS para efetuar o transporte do gado e, informalmente, contatou MAYCON e VAINER para auxiliarem com o frete, sendo que o acusado mesmo nega ter sido ele quem efetudara especificamente o transporte dos animais discriminados na denúncia- o que ainda restou comprovado também pelos depoimentos dos demais acusados conforme será disposto a seguir.

Confirmou o acusado MAYCON OLIVEIRA DE FREITAS que foi contratado por Darli- que o conhecia há bastante tempo. Disse que Darli lhe perguntou se ele tinha interesse em um transporte de animais para Franca. Acordaram o valor de R\$ 3,50 por km. Passou por Araxá e encontrou Vainer por volta das 21h. Foram em direção a Franca. Darli teria lhe passado o seu telefone para Junior e recebeu mensagem de Cleber, que estaria em um carro branco e o encontraria no Posto Paineirão para irem até a fazenda. Chegaram à fazenda por volta da meia noite/ meia noite e meia. Estava Cleber, uma outra pessoa e uma mulher. Havia três pessoas na fazenda, estavam no curral. Cleber entregou a guia de transporte dos gados, passou a guia de Vainer a ele e embarcaram os animais. Depois, deixaram os animais em um curral comunitário. Cleber, do carro branco, se identificou como gerente da fazenda. Não desconfiou de nada. Negou que tivesse confessado o crime na delegacia. [...] Questionado pela acusação, disse que entregou as guias de transporte do gado a Diennys. Diennys sabia que a carga chegaria no curral comunitário. [...]

Conforme se depreende do depoimento de MAYCON, este confirma coerentemente a narrativa do corréu DARLI, frisando que, em suma, as negociações precedentes ao transporte do gado envolviam DIENNYS, tendo Maycon até mesmo confirmado que, após efetuar o transporte dos animais até um curral comunitário, entregou as guias de transporte do gado ao acusado DIENNYS, que também sabia que a carga chegaria ao local do curral comunitário conforme acordado.

Nessa lógica, ante os depoimentos coerentes dos dois corréus, até então, cumpre atribuir também determinante relevância ao depoimento de VAINER, o qual confirma ter sido contatado por Darli para transportar os animais. Além disso, de forma complementar ao depoimento de MAYCON, narrou o acusado que chegou a São Paulo por

volta da meia noite. Um terceiro o buscara no posto Paineirão e foram em direção à fazenda. A porteira da fazenda já estava arrombada. Havia três rapazes lá, julgou que seriam funcionários de lá. Embarcaram o gado durante a noite, era de costume o transporte noturno de animais, visto que o gado ficava mais tranquilo, menos agitado. Questionado, disse que Darli apenas lhe disse que tinha uma viagem para fazer e buscar um gado. "Diennys" também tinha contatado Darli, mas o declarante mesmo não conhecia Diennys. Não conversou pessoalmente com o indivíduo que pediu que o acompanhasse até a fazenda. Este estava em um veículo branco. Questionado pelo juízo, disse que não desconfiou das condições em que estava a fazenda. Embarcou o gado e foi até Pindaíba, em um curral comunitário a pedido de Darli. Darli lhe pagou R\$ 2.900,00, saindo a R\$ 3,50 o km rodado. [...]

De forma coerente, afirmou ainda que: [...] Havia as guias de transporte, como em qualquer serviço que ele fazia. Entregou a guia recebida no embarcador para Diennys Junior, em Pindaíba no distrito onde se localizava o curral comunitário. Dispostos referidos depoimentos, os quais, ainda foram sustentados pelos depoimentos das testemunhas de defesa arroladas (que confirmaram ser comum o transporte de animais no período noturno a fim de se evitar problemas com o embarque dos semoventes), resta-se evidente que os elementos produzidos em juízo, somados aos deduzidos em fase policial, não possuem força suficiente para lastrear um decreto condenatório.

Conforme já acentuado, os corréus negaram ter conhecimento sobre a origem ilícita dos semoventes que transportaram, admitindo que foram contratados por DIENNYS, por intermédio de DARLI, para buscarem os animais na fazenda individualizada na denúncia. Ademais, esses também frisaram que as negociações prévias em relação ao gado seriam entre o acusado DIENNYS e um terceiro, Cleber, que teria indicado e ido junto a Maycon e Vainer até a propriedade de onde foram retirados, subtraídos os semoventes.

Ante essa conjuntura, conforme sustentado pelo órgão de acusação, de fato, não há elementos sólidos nos autos que relacionem os motoristas citados à associação criminosa que articulava a dinâmica do furto dos animais.

Extraio que as suas versões de que foram contratados regularmente para o transporte dos semoventes são coerentes e se mostram lastreadas, tanto pela própria dinâmica dos fatos narrados na peça acusatória devidamente afastados em juízo, como também pela prova documental (laudos periciais de fls. 605/623, por exemplo).

Dessa forma, à míngua de sólidos elementos a fim de confirmar o envolvimento doloso dos mencionados acusados, a absolvição destes é a medida que se impõe. Ressalto que a prova para alicerçar a condenação deve ser firme, segura e convincente, exigindo-se para o decreto condenatório certeza fundada em dados sólidos, que evidenciem de modo claro a autoria delitiva, não bastando a mera probabilidade.

Não se desconhecem, todavia, os importantes indícios contidos no inquérito policial que acompanha a presente ação penal, relacionados que foram ao envolvimento do acusado nos fatos descritos na denúncia. No entanto, aqueles elementos constituem prova semiplena e, como tal, foram suficientes para a instauração do inquérito e o oferecimento da denúncia. Não servem, porém, à condenação, que exige prova plena do crime e da autoria.

Nesse sentido, é, ainda, importante ressaltar que o acusado negou o crime na fase policial. Ainda, essencial é a ressalva de que, conforme disposto no artigo 155, do Código de Processo Penal, "o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas."

Isto posto, tem-se, no caso dos autos, que as únicas provas produzidas são insuficientes para se justificar a condenação do acusado às reprimendas previstas quanto aos crimes conforme disposto na denúncia. Por conseguinte, inevitável concluir-se pela preponderância do princípio in dubio pro reo ao presente caso, o qual deve favorecer aos acusados diante da ausência de maiores elementos probatórios aptos a comprovar que, nas condições dispostas na denúncia, estes concorreram e se associaram para a prática do furto dos semoventes discriminados.

Nesse sentido, Guilherme de Souza Nucci assevera que: "Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Código de Processo Penal comentado / Guilherme de Souza Nucci. - 15. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 201, pág.656). Assim, diante das ponderações, em observância aos princípios essenciais da presunção de inocência e in dubio pro reo, ante as análises realizadas nesta sentença, e com base nos limites do que foi produzido nestes autos, é de rigor a absolvição dos referidos acusados pela insuficiência probatória, à luz do que dispõe o artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Sem prejuízo, entretanto, extraio elementos probatórios suficientes concernentes à conduta do acusado DIENNYS FLAVIO DA MOTA JUNIOR.

Isso porque, ao contrário dos elementos que sustentam o decreto absolutório dos demais corréus ante o já vislumbrado quadro de incertezas, anoto que, no caso de DIENNYS, os elementos dos autos indicam sua participação e articulação ante o furto dos semoventes.

Em juízo, o policial civil, Aderson de Oliveira Lima, no mesmo sentido do narrado pelos motoristas MAYCON, DARLI e VAINER, confirmou, em seu depoimento, que: (...) após o registro da ocorrência, começou a investigar os fatos. Soube que dois caminhões grandes saíram de Patrocínio Paulista e abasteceram, durante a madrugada, no Posto Paineirão. Foi então até o posto e, após identificar os motoristas, chegaram até os dois (Vainer e Maycon). A prisão deles foi decretada e, após continuar com as investigações, chegaram até Diennys que os contratou através de Darli. (...) Também indicou que Misrrael, da cidade de Franca e já falecido, seria o corretor dos animais. Na delegacia, Maycon e Vainer negaram os fatos dizendo que foram contratados para transportar. Indagado pela acusação, esclarece que os motoristas deveriam desconfiar da origem ilícita dos animais. O suposto documento que autorizava a venda não foi localizado.

Nesse quadro, não há qualquer motivo para desmerecer o depoimento do policial civil que, como já consolidado pela doutrina e em nossa jurisprudência, tem o mesmo valor de qualquer outro testemunho, não só podendo, mas devendo ser levados em consideração, eis que estes agentes públicos prestam compromisso legal de dizer a verdade e são possuidores de fé pública.

Seria um contrassenso negar validade às suas afirmações ou colocar em dúvida sua imparcialidade, vez que são estes investidos pelo Estado desta função repressora. E é este o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.

1. A tese de nulidade do ingresso domiciliar não foi submetida à apreciação do Tribunal de origem, carecendo o recurso do indispensável requisito do prequestionamento, a atrair a incidência da Súmula 282 do STF.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu no presente caso.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.978.270/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/8/2022.)"

Ademais, da narrativa do policial civil, é possível extrair um ponto de importante relevância, que consiste na ausência de apresentação pelo acusado Diennys de qualquer indício de prova que comprovasse a origem lícita dos animais. Aliás, referido ponto acentuado pelo Ministério Público em alegações finais sequer foi impugnado pela defesa do acusado em seus memoriais escritos.

Nesse mesmo sentido, é ainda essencial ressaltar que, ante a tese defensiva subsidiária no sentido da desclassificação para a modalidade culposa do crime de recepção, não vislumbro, no presente caso, que Diennys comprovara minimamente a alegada boa-fé na aquisição dos semoventes a ponto de afastar deliberadamente o reconhecimento de sua ausência de dolo ante a alegada compra dos animais junto ao anteriormente corréu Misrrael (falecido).

Isso porque, nos limites das dinâmicas descritas e comprovadas nos autos e, ante as circunstâncias que apontam Diennys como principal mobilizador e organizador das operações de transporte dos animais de origem ilícita, cabia, por conseguinte, a ele demonstrar sua boa-fé, a licitude ou a forma culposa de sua conduta, ônus que lhe competia, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal.

A título de maior aprofundamento, destaco que, em que pese não ter havido a apreensão total da res furtiva em posse do acusado Diennys, as provas dos autos, especialmente a prova oral já relevantemente valorada na presente sentença, fornecem parâmetros sólidos de que Diennys organizou e promoveu o transporte de gado, cuja origem ilícita era conhecida dele, ou, acima de qualquer dúvida, deveria ser- tendo em vista sua ampla experiência na negociação de semoventes, conforme frisado pelo acusado em juízo: Ele sempre tinha o hábito de comprar e vender o gado. Conseguiu o telefone de Darli e o contratou para realizar o transporte do gado. Negociou com Misrrael o valor do gado, pagou por cada cabeça a média de três mil reais. Quem passou o contato de quem iria junto à fazenda para buscar o gado a pedido de Afonso/ então Misrrael. Sempre tinha o hábito de negociar a compra e venda de gado.

Ante tanto, frisada a experiência do acusado na negociação de gado, reforçada pelo mesmo repetidamente em seu interrogatório, tenho que é, no mínimo, incoerente o fato de que Diennys não demonstrou nos autos qualquer indício de prova da alegada negociação com Misrrael, bem como não juntou em sua defesa qualquer comprovante da operação de venda e autorização de transporte dos animais. Anoto que referidos pontos também foram relevantemente ressaltados pela acusação em referência à não apresentação pelo acusado de notas fiscais do gado supostamente comprado.

Além disso, merece destaque, também no sentido ponderado pela acusação, o depoimento do corréu DARLI SILVA DA SILVA, que em certo momento de seu depoimento confirmou que: Após o episódio, foi contratado de novo por Diennys para efetuar um frete em Uberaba- só depois disso que descobriu que o gado que transportou seria furtado.

Referido teor constatado do depoimento de Darli, também reforça indícios da conduta de má-fé do acusado, os quais contribuem à confirmação da procedência da acusação de Diennys pelo crime de furto nos moldes deduzidos na peça acusatória.

Reforço que o acusado não demonstrou nos autos, seja por meio de documentos, ou até mesmo por intermédio de prova oral, qualquer elemento que sustentasse as suas alegações exculpatórias, as quais se mostraram incompatíveis e incoerentes também com as provas produzidas neste feito.

Incontestável que as versões dos demais acusados absolvidos foram uníssonas no sentido de indicar Diennys como contratante e articulador da operação de transporte dos semoventes. Inclusive, todos esses confirmaram que Diennys possuía a plena ciência sobre cada detalhe relacionado à retirada dos animais da fazenda da vítima, até o desembarque dos mesmos no citado curral comunitário, bem como são conformes as afirmações deles no sentido de que Diennys teria comprado o gado.

Admite-se aqui, sem prejuízo, ser irrazoável a exigência da comprovação dos documentos de compra e venda dos animais por parte dos motoristas, tendo em vista que foram apenas contratados para o fim do transporte do gado.

Entretanto, referido raciocínio não pode ser ingenuamente estendido ao acusado Diennys, o qual, conforme já frisado, admitiu ter vasta experiência na aquisição de semoventes e, estranhamente, não demonstrara minimamente, de forma documental ou não, a operação dos animais alegada no caso desse processo. Por essas razões, resta-se como medida de rigor a sua condenação pelo crime de furto conforme disposto na denúncia.

Entretanto, quanto à imputação ao acusado do crime de associação criminosa, tenho que, pelo menos dentro dos limites do que fora produzido nesses autos, não há

provas seguras que confirmem a associação de Diennys com os acusados cujo feito tramita de forma desmembrada.

Isso porque, em apreciação das provas dos autos, não se é possível extrair ou constatar a presença de elementos essenciais exigidos quanto ao tipo penal do artigo 288, do Código Penal.

Como já consolidado pela jurisprudência superior, a configuração do crime de associação criminosa impescinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados. Devendo, assim, ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie.

No presente caso, em que pese a existência de certos indícios que sugiram conluio entre Diennys, Misrrael (falecido), Michele e Cleber, esses não podem ser tomados como elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência dos réus na associação criminosa, restando-se, pelo menos sobre o que fora produzido no presente feito, a indicação sugestiva de concurso mais complexo de agentes. Nesse mesmo sentido a jurisprudência:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ABSOLVIÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. INADMISSIBILIDADE. CRIMES DE ROUBO COMETIDOS EM LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2. A configuração do crime de associação criminosa (art. 288 - CP) impescinde da demonstração do vínculo estável e permanente entre os acusados. Há que ser provado, de forma concreta e contextualizada, o crime autônomo de associação, independentemente dos crimes individuais praticados pelo grupo associado, o que não ocorre na espécie. 3. As instâncias ordinárias não indicaram elementos concretos indicativos da estabilidade e permanência dos réus na associação criminosa armada, havendo a indicação apenas do concurso mais complexo de agentes em crimes de roubo, fatos incontroversos nos autos. 4. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva dos crimes de roubo e receptação, com base nas provas produzidas na instrução (oral, interceptação telefônica e laudo pericial), a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição por insuficiência de provas, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 5. Apesar do legislador não ter delimitado expressamente o intervalo de tempo necessário ao reconhecimento da continuidade delitiva, firmou-se, nesta Corte, o entendimento de que não ser possível a aplicação da regra quando os delitos tiverem sido praticados em período superior a 30 dias. 6. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento parcial ao recurso especial. Absolvição dos agravantes quanto ao crime de associação criminosa armada, com efeitos extensivos aos corréus (art. 580 - CPP). Manutenção da condenação pelos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I duas vezes) e 180, caput, do Código Penal. (AgRg no AREsp n. 1.913.538/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador